



พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

สรุปสาระสำคัญ โครงสร้างฐานความผิด และอำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่

จัดทำโดย: ว่าที่ร้อยตรี รุ่งโรจน์ ดิษบรรจง

ทนายความ | นิติศาสตร์บัณฑิต • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ

ก่อนปี 2550 (ยุคไร้กฎหมายเฉพาะ)

- ไทยเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตปี 2530 แต่อยู่ในวงจำกัด
- ไม่มีกฎหมายคอมพิวเตอร์โดยตรง ต้องใช้ประมวลกฎหมายอาญาซึ่งไม่ครอบคลุม



พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2550 (ยุคจัดระเบียบ)

- บังคับใช้ 18 ก.ค. 2550
- เทคโนโลยีซับซ้อน เกิดการติดต่อ บิดเบือนข่าว ไวรัส กระทบ เศรษฐกิจและความมั่นคง



แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 (ยุคอัปเดตและป้องกัน)

- บังคับใช้ 24 พ.ค. 2560 (ฉบับที่ 2)
- จัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ปรับปรุงกระบวนการระงับข้อมูลและเพิ่มคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ



บทนิยามและลักษณะการกระทำความผิด | มาตรา 3

ระบบคอมพิวเตอร์: อุปกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติตามชุดคำสั่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์: ข้อมูล คำสั่ง ที่อยู่ในสภาพที่ระบบประมวลผลได้ (รวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์: ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร (ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา ปริมาณ)

ผู้ให้บริการ:

- (1) ผู้ให้ทางผ่านเข้าสู่อินเทอร์เน็ต
- (2) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูล

ลักษณะการกระทำความผิด 2 ประเภท

อาชญากรรมต่อระบบและข้อมูล	ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
แทรกแซง ทำลาย เปลี่ยนแปลงระบบ	เป็นสื่อกลางขยายผล กระทบเป็นวงกว้าง (เช่น หมิ่นประมาท, ข่วปลอม)

การเข้าถึงโดยมิชอบ | มาตรา 5 - 8

มาตรา 5
(เข้าระบบ): เข้าระบบผู้อื่น + มีมาตรการป้องกัน + มิชอบ = ผิด

มาตรา 6
(เผยแพร่รหัส): ล่วงรู้มาตรการป้องกัน + นำไปเปิดเผย + น่าจะเกิดความเสียหาย = ผิด

มาตรา 7
(เข้าข้อมูล): เข้าถึงข้อมูลผู้อื่น + มีมาตรการป้องกัน + มิชอบ = ผิด

มาตรา 8
(ดักข้อมูล): ดักรับข้อมูลระหว่างส่ง + โดยมิชอบ + ข้อมูลไม่ได้มีไว้เพื่อสาธารณะ = ผิด



ม.5: จำคุกไม่เกิน 6 เดือน
ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท



ม.6: จำคุกไม่เกิน 1 ปี
ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท



ม.7: จำคุกไม่เกิน 2 ปี
ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท



ม.8: จำคุกไม่เกิน 3 ปี
ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท

การทำลายระบบ ข้อมูล และสแปม | มาตรา 9 - 11

มาตรา 9 (ทำลายข้อมูล)

ทำให้เสียหาย ทำลาย
แก้ไข เปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อมูล
คอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
โดยมิชอบ

จำคุกไม่เกิน 5 ปี /
ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

มาตรา 10 (รบกวนระบบ)

ระงับ ชะลอ ชัดขวาง
รบกวน
ให้ระบบผู้อื่นไม่สามารถ
ทำงานตามปกติได้

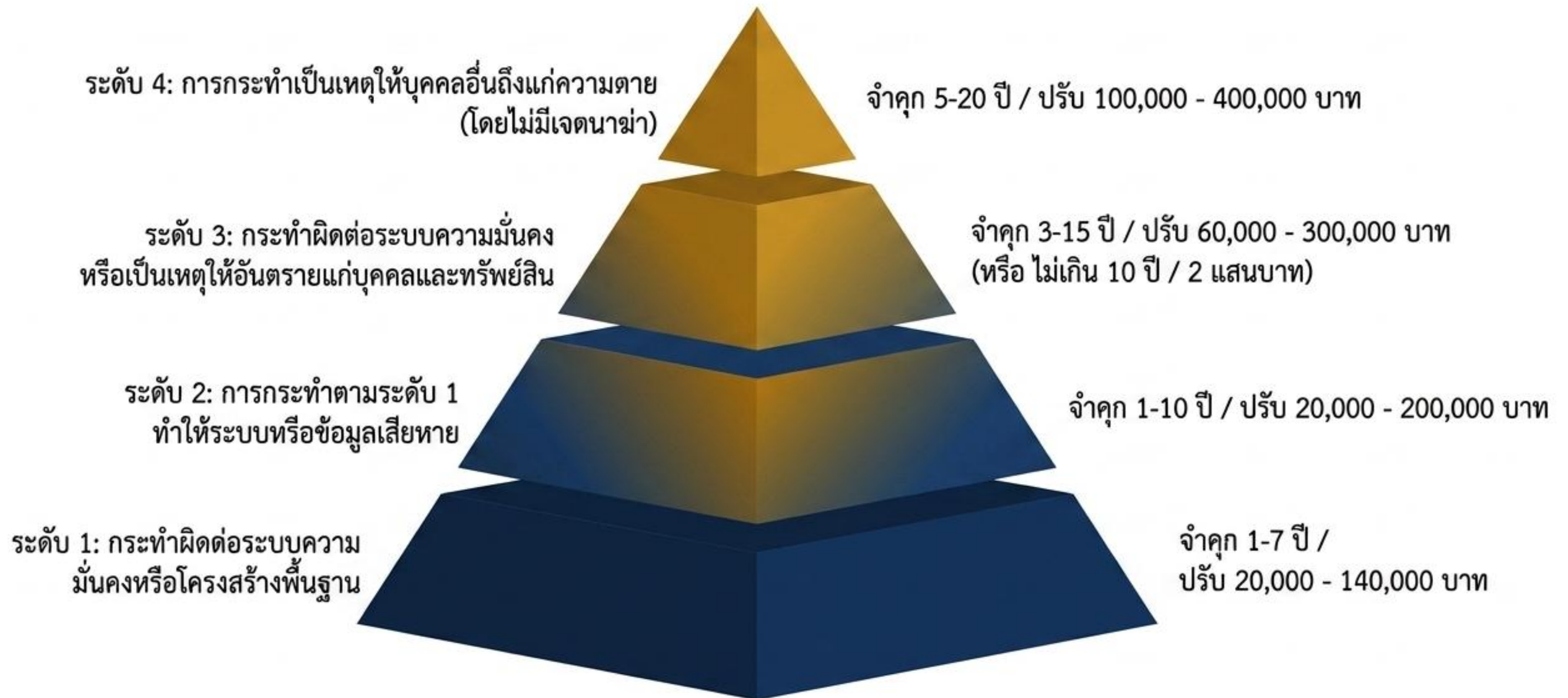
จำคุกไม่เกิน 5 ปี /
ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

มาตรา 11 (สแปม)

- ส่งอีเมลหรือข้อมูลโดย
ปกปิดแหล่งที่มา
รบกวนผู้อื่น
ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
- ส่งอีเมลเตือนร้อนรำคาญ
โดยไม่มีปุ่มยกเลิก

ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

เหตุเพิ่มโทษ | มาตรา 12 และ 12/1



เครื่องมือกระทำความผิด | มาตรา 13



หากผู้ชี้นำไปใช้กระทำความผิดจริง จนเกิดความเสียหายสูงขึ้น
ผู้ขายต้องรับโทษที่สูงขึ้นตามไปด้วย (หากเล็งเห็นผลได้)

ข้อมูลต้องห้ามในระบบคอมพิวเตอร์ | มาตรา 14



หลอกลวงและฉ้อโกง

นำเข้าข้อมูลบิดเบือน ปลอม หรือเท็จ
ทุจริตหลอกลวงประชาชน (มิใช่หมิ่นประมาท)



ความมั่นคงและสันติระชนก

นำเข้าข้อมูลเท็จ กระทบความมั่นคง
โครงสร้างพื้นฐาน หรือทำประชาชนตื่นตระหนก



ก่อการร้าย

นำเข้าข้อมูลผิดความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร



ลามกอนาจาร

นำเข้าข้อมูลลามกที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้

ผู้ใดเผยแพร่หรือส่งต่อโดยรู้อยู่แล้ว มีความผิดเท่าผู้โพสต์

จำคุกไม่เกิน 5 ปี / ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท (หากทำต่อบุคคลเดียว ยอมความได้ โทษลดลงเหลือ 3 ปี หรือปรับ 6 หมื่นบาท)

ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ | มาตรา 15



ภาพตัดต่อและภาพดัดแปลง | มาตรา 16

The Offense



นำเข้าภาพที่ตัดต่อหรือดัดแปลง (รวมถึงภาพผู้ตาย)
ประการที่น่าจะทำให้เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง อับอาย

โทษ

จำคุกไม่เกิน 3 ปี / ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท
(คดียอมความได้)

Mechanics & Exceptions

ข้อยกเว้น

ตีชมด้วยความเป็นธรรมโดยสุจริต ไม่มีความผิด

อำนาจศาล

ศาลสั่งทำลายข้อมูล สั่งจำเลยจ่ายค่าโฆษณา คำพิพากษา

การฝ่าฝืนศาล

รู้ว่าศาลสั่งให้ทำลายแต่ไม่ทำลาย
รับโทษกึ่งหนึ่งของมาตรา 14 หรือ 16

เขตอำนาจศาลและการเปรียบเทียบปรับ | มาตรา 17 และ 17/1



Jurisdiction

การกระทำนอกราชอาณาจักร (มาตรา 17)

กระทำผิดนอกประเทศ ต้องรับโทษในไทย หาก:

1. ผู้กระทำเป็นคนไทย และ รัฐบาลต่างชาติหรือผู้เสียหายร้องขอ
2. ผู้กระทำเป็นต่างด้าว และ รัฐบาลไทยหรือผู้เสียหายคนไทยร้องขอ



Administrative Resolution

การเปรียบเทียบปรับ (มาตรา 17/1)

คณะกรรมการเปรียบเทียบ 3 คน (มีพนักงานสอบสวน 1 คน)
ปรับคดีเล็กน้อย ชำระค่าปรับตามกำหนดถือว่าคดีอาญาเล็กน้อย

อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ (ไม่ต้องขอหมายศาล) | มาตรา 18 (1) - (3)

- 1 เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ
หรือ ส่งเอกสาร
- 2 เรียกข้อมูลจากรายทางคอมพิวเตอร์
จากผู้ให้บริการ
- 3 สั่งผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลผู้ให้บริการ
หรือสั่งให้เข้าถึงข้อมูลไว้ก่อน

**ผู้รับคำสั่งต้องดำเนินการ
ไม่ชักช้า
(ภายใน 7-15 วัน)
เว้นแต่มีเหตุสมควรและ
ได้รับอนุญาต**

อำนาจที่ต้องขออนุญาตศาล| มาตรา 18 (4-8) และ 19



ต้องส่งสำเนาบันทึกให้เจ้าของเครื่องทันที และรายงานศาลภายใน 48 ชั่วโมง

การระงับและลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ | มาตรา 20

ผิดกฎหมายชัดเจน (พ.ร.บ.คอมฯ, ความมวมนั่นคง, ทรัพย์สินทางปัญญา)



ขัดศีลธรรมอันดีหรือความสงบเรียบร้อย



กรณีเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ยื่นศาลก่อนได้ แล้วรับรายงานภายหลัง

การจัดการชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ | มาตรา 21



ความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ | มาตรา 22 - 24

เจตนาเปิดเผย (มาตรา 22)

เจ้าหน้าที่ห้ามเปิดเผยข้อมูล
ที่ได้จากการใช้อำนาจ

จำคุกไม่เกิน 3 ปี /
ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท

ประมาทเลินเล่อ (มาตรา 23)

กระทำโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูล

จำคุกไม่เกิน 1 ปี /
ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

บุคคลภายนอกนำไปเปิดเผย (มาตรา 24)

ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ได้มา
แล้วนำไปเปิดเผยต่อ

จำคุกไม่เกิน 2 ปี /
ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท

การรับฟังพยานหลักฐานดิจิทัล | มาตรา 25



หน้าที่เก็บข้อมูลจราจร | มาตรา 26



ฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท

การขัดคำสั่งเจ้าพนักงานและศาล | มาตรา 27

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
(เช่น เรียกข้อมูล, ยึดอายัด, สั่งลบข้อมูล, ระงับมลแวร์)

ปรับไม่เกิน
200,000 บาท



บวกเพิ่ม
ปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละ
5,000 บาท
จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

ฐานะและอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ | มาตรา 28 - 31



คุณสมบัติและค่าตอบแทน (ม.28):
ต้องมีความรู้ความชำนาญเรื่องระบบคอมพิวเตอร์
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ



ฐานะทางกฎหมาย (ม.29, 30):
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ มีอำนาจ
สืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะ และต้องแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้ง



งบประมาณ (ม.31): มีระเบียบเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสืบสวนและ
รวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะ

บทสรุป: เจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์



ปกป้องสิทธิและโครงสร้าง

คุ้มครองประชาชนจากอาชญากรรมไซเบอร์
และปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สกัดกั้นภัยคุกคาม

กำหนดฐานความผิดที่ชัดเจน
ครอบคลุมทั้งตัวระบบและข้อมูล

บังคับใช้และสมดุล

ให้อำนาจเด็ดขาดแก่เจ้าหน้าที่
แต่ถูกถ่วงดุลอย่างเข้มงวดโดยอำนาจศาล